

TEMA 026. LA DINAMIZACIÓN Y EL APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y AL EMPRENDIMIENTO. LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO.

Actualizado a 30/01/2022

Introducción. Características del tejido empresarial español.	3
Contexto normativo para la dinamización y el apoyo a la actividad económica y al emprendimiento	4
Ley 11/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo	4
Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización	4
Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado (LGUM)	5
Real decreto 931/2017 por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo (MAIN)	7
Ley 9/2017 de contratos del sector público, por la que se trasponen las directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014	7
Real Decreto-Ley 20/2018 de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio de España	8
Real Decreto-ley 463/2020, de 14 de MARZO, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.	8
Iniciativas para la dinamización y el apoyo a la actividad económica y al emprendimiento	9
Referencias	10

1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL.

La crisis financiera del 2008 justificó la necesidad de emprender reformas favorables al crecimiento y la reactivación económica. España necesitaba fortalecer el tejido empresarial de forma duradera, y abordar los problemas estructurales de su entorno empresarial. En ese contexto se aprobaron las Leyes 11/2013 de medidas de apoyo al emprendedor, y la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Antes de analizarlas es preciso repasar las **características del tejido empresarial** de la época 2008-2014, con la crisis económica, y posteriormente el tramo de recuperación 2014-2020, para acabar con los efectos de la pandemia del COVID-19 durante 2020 y 2021.

Durante la **crisis financiera de 2008-2014**, conocida como la Gran Recesión, se hizo patente que uno de los grandes problemas de España era el alto grado de **destrucción de empleo**, y el nivel de **desempleo entre los jóvenes**, uno de los más altos de Europa. Estas son 2 debilidades estructurales que a día de hoy siguen estando presentes, y que se explican por:

- la **falta de iniciativa emprendedora** entre los jóvenes
- las **dificultades de acceso a la financiación**
- un entorno normativo e institucional formado por un **complejo marco jurídico mercantil**, disperso en normativa europea, leyes y reglamentos nacionales, autonómicos y locales
- **poca investigación** e innovación.

España tiene en torno al 75% de su actividad económica en torno al sector servicios, especialmente comercio y hostelería, ligados al turismo. Cuando estos sectores fallan, la economía se desploma y el desempleo crece rápidamente. Otro factor es la **falta de internacionalización de las empresas**, y la **falta de integración de las TIC en las pymes**.

Durante el **tramo 2014-2020 la economía se recuperó**, marcando subidas anuales del PIB de las más altas de Europa, y el desempleo bajó al 13,8%. Sin embargo seguían existiendo problemas persistentes como un tejido empresarial muy atomizado (las grandes empresas constituyen un porcentaje muy reducido).

La **situación actual** tiene como origen los primeros meses de 2020, en que la economía española se encontraba en una fase positiva de crecimiento, que duraba más de cinco años y cuyos fundamentos eran más sólidos que en ciclos pasados, pese a la persistencia de ciertos legados de la crisis. El escenario económico ha cambiado por completo debido a la **crisis sanitaria provocada por el COVID-19** y el impacto de las medidas necesarias para contenerlo. El segundo trimestre de 2020 registró una intensa caída de la actividad para la mayoría de las economías europeas, con un mínimo en el mes de abril, seguido de una recuperación más gradual, en forma de “V asimétrica”. A inicios de 2021 y con la paulatina vacunación de la población, las actividades económicas empezaron a retomar su ritmo.

A continuación se resumen las leyes relativas al apoyo de la actividad económica y el emprendimiento, así como la de garantía de unidad del mercado.

2. CONTEXTO NORMATIVO PARA LA DINAMIZACIÓN Y EL APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y AL EMPRENDIMIENTO

LEY 11/2013 DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO

Esta ley buscó cambiar la situación, para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años, con un marco fiscal más favorable, medidas para potenciar la contratación de jóvenes etc. Surgió poco después la **Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016**, para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años, que estableció un marco fiscal favorable y estímulos para contratar jóvenes en situación de desempleo. Esta Estrategia tuvo las siguientes características:

- medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años entre las que destacan: cuota inicial reducida o compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia;
- ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo
- se establece un marco fiscal más favorable, con el objetivo de incentivar la creación de empresas
- estímulos para la contratación de jóvenes en situación de desempleo, contratos con vinculación formativa y parados de larga duración mayores de 45 años
- mejoras en la intermediación laboral se prevé que los servicios públicos de empleo registren todas las ofertas y demandas de empleo en la base de datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo

Adicionalmente, se tomaron medidas de **fomento de la financiación empresarial**. Se realizan modificaciones para que los Fondos de Pensiones y de Aseguradoras puedan invertir en el Mercado Alternativo Bursátil, así como en Entidades de Capital Riesgo. Se toman además medidas para contribuir al desarrollo de los mercados alternativos y mercados especializados en la negociación de deudas de empresas.

LEY 14/2013 DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN

Se define de forma amplia el concepto de **emprendedor** (persona, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que va a desarrollar o está desarrollando una actividad económica productiva). Así, se pretende que las medidas de la ley puedan beneficiar a todas las empresas, con independencia de su tamaño y de la etapa del ciclo empresarial.

1. Apoyo a la iniciativa emprendedora

- a. Educación en emprendimiento.
- b. Emprendedor de responsabilidad limitada: las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual bajo determinadas condiciones.
- c. Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, sin capital mínimo, cuyo régimen será idéntico al de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, excepto ciertas obligaciones específicas tendentes a garantizar una adecuada protección de terceros. Esta figura se inspira en las reformas adoptadas por otros países de nuestro entorno (Alemania, Bélgica).
- d. Se crean los Puntos de Atención al Emprendedor, que serán ventanillas únicas electrónicas o presenciales a través de las que se podrán realizar todos y cada uno de los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad.

- e. Acuerdo extrajudicial de pagos: mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios similar a los existentes en los países próximos. El procedimiento se sustancia extrajudicialmente en el registrador mercantil o el notario. Pueden pactarse quitas de hasta el 25 % de los créditos y esperas de hasta 3 años.

2. Apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social a los emprendedores

- Tributación reducida para la parte de los beneficios que se dediquen a la inversión
- Deducciones en el IRPF para 'inversores de proximidad' (*business angel*), que aportan, además de su capital, sus conocimientos empresariales o profesionales para la sociedad en la que invierten, y también para aquellos que aportan 'capital semilla' en empresas de nueva o reciente creación.
- Se estimula la pluriactividad reduciendo las cuotas de la seguridad social, con el objeto de reducir las actividades no declaradas y la competencia desleal a autónomos que sí declaran.

3. Apoyo a la financiación de los emprendedores

Se crean las 'cédulas de internacionalización', nuevo instrumento financiero para potenciar la internacionalización de empresas (es un activo garantizado por préstamos concedidos por la entidad que están destinados a la internacionalización de empresas).

4. Apoyo al crecimiento y desarrollo de los proyectos empresariales

- a) Simplificación de cargas administrativas: medidas específicas como permitir a las PYMEs que asuman ellas mismas la Prevención de Riesgos Laborales, u obligar a las AAPP a eliminar al menos una carga administrativa por cada una nueva que introduzcan.
- b) Medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores: por ejemplo, se prevé que la garantía en los contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y se acortan los plazos para la devolución de garantías, pasando de 12 meses a 6 meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una PYME.
- c) Simplificación de los requisitos de información económica financiera: se flexibilizan las exigencias de contabilidad de las empresas de menor dimensión, en cumplimiento del principio de proporcionalidad

5. Internacionalización de la economía española

- Introduce un proceso transparente de definición del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española.
- Se sistematizan los organismos financieros de la acción del Gobierno en materia de internacionalización de la economía española y las empresas (el ICO, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo y la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, S.A.)
- Movilidad internacional: se regulan supuestos en los que, por interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y autorizaciones de residencia (inversores, emprendedores, trabajadores altamente cualificados, etc.).

LEY 20/2013 DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO (LGUM)

La unidad de mercado constituye un **principio económico esencial** para el funcionamiento competitivo de la economía española. El principio de unidad de mercado tiene su reflejo en el **artículo 139.2 de la Constitución**, que expresamente impide adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libre circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Sin embargo en el mercado español subsistía una cierta **fragmentación**, lo que se traduce en un elevado coste para la actividad de las empresas. Aquí hay que hacer una aclaración:

Económicamente, un mercado fragmentado es aquel donde existen muchas empresas generalmente pequeñas y medianas compitiendo dentro de un mismo sector comercial o industrial. Ninguna de ellas tiene una participación importante dentro del mercado, como resultado ninguna tiene poder en el establecimiento del precio del producto. Es decir, una empresa que compite en un mercado fragmentado debe esforzarse en lograr la diferenciación de sus productos y servicios, puesto que sus estrategias de precio o cuota de participación de mercado no afectan la posición que las otras empresas competidoras ocupan dentro del sector del mercado.

Ahora bien, **la fragmentación a la que alude la Ley de Unidad del Mercado hace referencia a que cada Comunidad Autónoma tiene sus requisitos y su normativa.** El Tribunal Constitucional declaró que la unidad de mercado significa *un espacio donde se encuentren garantizadas la libre circulación de personas y bienes y donde las condiciones esenciales del ejercicio de la actividad económica sean iguales.* Esta fragmentación del mercado nacional dificulta la competencia efectiva e impide aprovechar las economías de escala, lo que desincentiva la inversión, reduce la productividad y la competitividad, y por ende, el crecimiento económico y el empleo.

En este contexto, se aprobó la **Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM)**, que buscó establecer los principios y normas básicas que, con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales, garanticen la unidad de mercado para crear un entorno mucho más favorable a la competencia y la inversión.

La ley **no busca unificar** los ordenamientos jurídicos de las diferentes administraciones territoriales. Se dice que se busca la unidad (de actividad económica) pero no la uniformidad (de ordenamientos jurídicos).

Para alcanzar la aplicación se utilizarán **herramientas de cooperación** (Estado, CCAA y EELL).

- Creación de un Consejo para la Unidad de Mercado como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación de esta ley.
- Mecanismo de protección de operadores: Una nueva vía ágil para resolver conflictos o barreras a la unidad de mercado detectados por los operadores económicos.
- En los procedimientos de elaboración de normas que afecten a la unidad de mercado, la autoridad competente pondrá a disposición a través del sistema de intercambio electrónico de información (art. 23) el texto del proyecto de norma + informes que permitan su adecuada valoración + memoria del análisis de impacto normativo (MAIN).

El contenido sustantivo de la ley se localiza en los capítulos IV, **garantías al libre establecimiento y circulación**, y el V, **principio de eficacia en todo el territorio nacional**. Este es el núcleo duro de la Ley, los dos pilares sobre los que se sustenta.

A través del **principio de eficacia, establece reglas que limitan la posibilidad de limitar** (valga la redundancia) **el acceso a o el ejercicio de actividades económicas privadas**. Es, sin duda, una ley maximizadora de la libertad de empresa (art 38 CE. “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de economía general, y en su caso, de la planificación”).

A través del segundo pilar, el **principio de eficacia, establece reglas que permiten a todo operador económico instalado en el territorio de una comunidad autónoma**, con arreglo a la normativa de esa comunidad (comunidad de origen), **que se desplace al territorio de otra comunidad** (la de destino) **sin que esta pueda obligarle a cumplir su propia normativa de acceso**. Esto es, libertad de circulación (art 139.2 CE). Hay que decir que si bien esa empresa no tiene que cumplir la normativa de *acceso* de la CCAA de destino, sí que tiene que cumplir la normativa de *ejercicio* de la actividad empresarial que sea.

Los **recursos de inconstitucionalidad** de las comunidades autónomas contra esta doble operación no se hicieron esperar. La LGUM fue objeto de cuatro, por motivos básicamente competenciales. Todos ellos fueron resueltos por el TC.

En 1978, la unidad de mercado era una realidad (la unificación del mercado nacional se produjo en el siglo XIX). Por el contrario, las comunidades autónomas (y, por tanto, los mercados autonómicos), no eran una realidad, sino una posibilidad. Esa realidad, el mercado nacional único, se exponía a la eventual fragmentación derivada de la (posibilitada) creación de comunidades autónomas. Justamente por ello, en la CE se establecieron garantías estructurales (en el art. 139) y competenciales (en el art. 149.1) para preservarlo.

El Tribunal Constitucional declaró desde el principio que la unidad de mercado significa (estructuralmente) *un espacio donde se encuentren garantizadas la libre circulación de personas y bienes y donde las condiciones esenciales del ejercicio de la actividad económica sean iguales*. Son sus «dos supuestos irreductibles». Todo ello en el bien entendido de que unidad «no significa uniformidad», porque ha de ser compatible con la autonomía de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo el TC cambió el relato a raíz del enjuiciamiento de los recursos de inconstitucionalidad de la LGUM. Ocurre que el TC nos dijo algo nuevo en la **sentencia 79/2017**: esa unidad de mercado se *promueve*. La elección del verbo *promover* no es casual: se promueve el desarrollo o la realización de un objetivo que alcanzar, no una realidad previamente definida, algo que ya existía. El TC nos pretende decir, con cierto disimulo, que **el mercado nacional no es una realidad que ya estaba previamente garantizada por la CE** frente a la pluralidad regulatoria derivada de la autonomía. La unidad de mercado **es un objetivo que promover** a partir precisamente de esa pluralidad. El **TC por tanto declaró inconstitucionales** y anuló parte del **artículo 18**, así como completamente los **artículos 19** (Libre iniciativa económica en todo el territorio nacional.) y **20** (Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas.) de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Según el TC el principio de eficacia nacional, que fuerza a un reconocimiento mutuo absoluto, tal como lo ha diseñado el legislador, vulnera el principio de territorialidad de las competencias autonómicas y excede del alcance de la competencia reconocida al Estado en el art 149.1.13 CE; es, por ello, inconstitucional. **También se declaró inconstitucional mediante sentencia 11/2017 el artículo 6**: Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional.

REAL DECRETO 931/2017 POR EL QUE SE REGULA LA MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO (MAIN)

Desarrolla la estructura de las **MAIN** que indicaba que debían analizar, entre otras cosas, el impacto normativo de la LGUM.

LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRASPONEN LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE DE 26 DE FEBRERO DE 2014

Permitan facilitar, en particular, la **participación de las PYMES** en Contratación Pública, a través de la simplificación de los trámites.

Se incluyen las medidas que ya aparecían dentro de la Ley 14/2013; y se da un paso más allá al establecer:

- la obligación para el Órgano de contratación, en los contratos que más frecuentemente acuden a la subcontratación, de comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal hace al subcontratista,
- Un régimen más riguroso de los plazos de pago debe cumplir tanto la Administración como el contratista principal, con el fin de evitar la lacra de la morosidad que pesa sobre las AAPP.

REAL DECRETO-LEY 20/2018 DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO DE ESPAÑA

Su objetivo es fomentar la competitividad del sector industrial a través de acciones como:

- a. Mejora de la productividad laboral:
 - i. regula la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo para la industria manufacturera, de especial incidencia en el sector de automoción.
- b. Reducción del coste energético. Medidas de apoyo a las empresas electrointensivas.
- c. Refuerzo de la seguridad industrial.
- d. Medidas que inciden en la competitividad del sector comercial, como:
 - i. limitación de la venta con pérdida y
 - ii. supresión de los Registros de Franquiciadores y de Ventas a Distancia.

REAL DECRETO-LEY 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.

En su **artículo 10** obligó a suspender las actividades que se prestaran en edificios, locales y establecimientos minoristas con apertura al público en general ya que dicha actividad suponía un riesgo de contagio.

Además de locales y establecimientos minoristas también se incluyeron por los mismos motivos los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, los locales y establecimientos en los que se desarrollaran espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio, así como verbenas, desfiles y fiestas populares.

Las actividades de hostelería y restauración también suspendieron la apertura al público, pudiendo prestar servicios de entrega a domicilio.

Quedaban exceptuados los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.

¡RECOMENDACIÓN!

Realmente a nivel legislativo hay mucha más normativa que se podría vincular, aunque fuera tangencialmente, con la parte de dinamizar o apoyar la actividad económica y el emprendimiento. Por poner un ejemplo todos los relativos al empleo como los ERTes (reales decretos-ley 8/2020 en adelante) o el trabajo a distancia (real decreto-ley 28/2020 posteriormente derogado por Ley 10/2021) son normativa que en el fondo buscaban si no bien incentivar, sí apoyar la supervivencia de la actividad económica durante la pandemia. También es interesante recordar que el estudio no se acaba con la legislación vigente, también queda muy pintón en el examen hacer mención a normativa futura. Por poner un ejemplo, podríamos hablar del proyecto de **ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (startups)**, del proyecto de **ley creación y crecimiento empresarial** o de la futura **reforma laboral**. (Disclaimer: quizás cuando el opositor lea esto, estén aprobados ya).

3. INICIATIVAS PARA LA DINAMIZACIÓN Y EL APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y AL EMPRENDIMIENTO

Muchos planes y estrategias relacionados con el empleo se pueden vincular a “dinamizar y apoyar la actividad económica y el emprendimiento”. A continuación se presenta una lista no exhaustiva de ejemplos:

Finalizados:

- Estrategia Europa 2020: creada en 2010
- Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020
- Plan de Acción para la internacionalización de la economía española 2019-2020
- Plan Director por un trabajo digno 2018-2020
- Plan para la transición hacia una nueva normalidad de 28 de abril de 2020
- Plan de modernización del comercio 2019-2020
- Plan de choque por el empleo joven 2019-2021
- Plan Reincorpora-T 2019-2021

Activos (a enero de 2022):

- Directrices generales de la Nueva Política Industrial Española 2030
- Marco estratégico en política de PYME 2030
- Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027
- Fondo Social Europeo 2014-2020 y Fondo Social Europeo Plus 2021-2027
- Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027
- Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) 2021
- Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: incluye medidas para el empleo en la política palanca 8, componente 23: nuevas economía de los cuidados y políticas públicas de empleo
- Agenda España Digital 2025, eje 6: Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital
- Estrategia España Nación Emprendedora
- Plan de Digitalización de las PYMES (al promover su digitalización, se está apoyando el emprendimiento y la actividad económica)
- Plan de Acción para la internacionalización de la economía española 2021-2022

¡RECOMENDACIÓN!

Se recomienda investigar qué planes están vigentes, cuál es su importancia, etc. La mayor parte de esa información se puede encontrar en los temas dedicados a la economía y al empleo, como por ejemplo el tema 17.

REFERENCIAS

- Cidoncha Martín, Antonio. *Lo que queda de la unidad de mercado*. Disponible en: <https://almacenederecho.org/lo-que-queda-de-la-unidad-de-mercado>
- PreparaTIC26 y PreparaTIC27. *TEMA 026. LA DINAMIZACIÓN Y EL APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y AL EMPRENDIMIENTO. LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO*.